

 VICERRECTORADO ACADÉMICO - DIRECCIÓN DE CURRÍCULO	PROGRAMA SINÓPTICO DE UNIDADES CURRICULARES	CÓDIGO FOR-VRA120-060723-316	
---	---	--	--

UNIDAD CURRICULAR		
DEONTOLOGÍA PROFESIONAL		
PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		27-08-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJE-0793	4	3	9	12	7		
PRELACION							
Ninguna							
CORRESPONDENCIAS				REQUISITOS			

PRESENTACION

La unidad curricular deontología profesional, de relevancia académica esencial, contempla el estudio reflexivo de los valores éticos y morales aplicados en este caso a la carrera de derecho, así como también, las normas jurídicas y morales que regulan la conducta del abogado en el ámbito nacional e internacional, a los fines de que este se destaque como ciudadano ejemplar y mediador de asuntos apegados al derecho, con rectitud, equidad, justicia y bien común, respondiendo a las necesidades de una sociedad globalizada, fortaleciendo las relaciones interpersonales y asegurando una cohesión social positiva con observación y acatamiento de reglas fundamentales que permitan una óptima convivencia en la sociedad. Las normas morales obligan al individuo a conducirse con conciencia y prudencia en su desenvolvimiento social, en búsqueda del bien común, con capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, apto para ser responsable de su propio destino con libertad y responsabilidad.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Despertar en el estudiante, la necesidad de complementar su proceso formativo en valores éticos y morales como elemento esencial del ciudadano ejemplar que contribuye al bienestar social, de manera tal que pueda evidenciarse una aptitud emprendedora ante la vida, con calidad humana y comprometido con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación mundial de la sociedad en el marco de una ciudadanía global, puesto que, ejercicio profesional de la abogacía lleva implícita una auténtica lucha por los valores que protegen a la sociedad y un indudable trabajo social, en donde el jurista concibe el derecho como un instrumento para obtener sus fines, los cuales son la paz, resolución de conflictos y seguridad, componentes fundamentales para la convivencia del hombre en la sociedad.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y comunicación en la búsqueda de soluciones relacionadas con el área de conocimiento. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Posee capacidad de análisis, comprensión y síntesis. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica. Trabaja en equipo respetando las ideas de los demás.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garanticen el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
La deontología, aspectos generales	Aspectos Generales: Definición de Deontología. Su relación con la Ética y la teoría de la justicia. Bases Filosóficas de la ética. El fundamento de los deberes: Naturaleza de la moral. Los Valores y el Derecho. La importancia del respeto a los valores para evitar la desintegración social. Los Deberes: Los deberes u obligaciones. Los deberes como razones para la acción. Fundamentos. Clases de deberes y obligaciones. Deber jurídico y deber moral. Dilemas morales. El fundamento moral del deber del profesional del Derecho en el ejercicio de su profesión. Los deberes y los derechos: Correlatividad deber-derecho. Derechos y deberes absolutos y prima facie. Deontología Jurídica. La incidencia de la ética en la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas. Análisis comparativo de la influencia que tiene la costumbre, la moral y la ética en el mundo globalizado.
Unidad II	CONTENIDOS
La profesión del abogado y proyección social	La profesión jurídica. Los distintos roles que desempeña el profesional del Derecho y su incidencia en la vida social. Principios Internacionales de conducta para la Profesión de Abogado. La praxis jurídica y su proyección social. Incidencia del ejercicio de la profesión en la realidad social, política jurídica y económica del país. La crisis del Poder Judicial. El acceso a la justicia. La justicia y la pobreza en el ámbito jurídico.

Unidad III	CONTENIDOS
La ética en el campo de acción del abogado	La relación del abogado con su cliente. Principios de protección de la administración de la relación con el cliente. La oficina y el archivo del abogado. La relación del abogado con los colegas de la contraparte y con las demás del proceso: juez, fiscal y con la propia contraparte. Interpretación de la normalidad legal aplicable a la profesión de abogado. El ejercicio de la libre profesión. La actuación del abogado en los tribunales, fiscalía, registros, notarios y demás dependencias públicas nacionales e internacionales. La formación del abogado para el juicio oral y público. Los temas éticos que debe atender el abogado. Examinar actividades que contribuyen al libre ejercicio de la profesión. Ética profesional del abogado ante el uso de la IA.
Unidad IV	CONTENIDOS
Deontología: Marco legal nacional e internacional	La Deontología Jurídica y el Abogado. La abogacía. Requisitos para el ejercicio de la abogacía. Relación de la deontología con el marco legal venezolano. Código de Ética del ejercicio profesional del abogado venezolano. Principios deontológicos establecidos en la Constitución venezolana y en la Ley del Ejercicio de la Abogacía. Sanciones éticas y penales por violación de principios profesionales deontológicos. Reglamentos de Honorarios Mínimos. La contraprestación económica que debe recibir el abogado por su atención profesional. Los honorarios Profesionales. El pacto de "Cuota Litis". La prescripción del derecho a cobrar honorarios profesionales. Colegio de Abogados. Tribunal Disciplinario. Casos de estudio. Aspectos deontológicos en el abogado en el ámbito internacional.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: La deontología, aspectos generales	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza los aspectos generales de la deontología y su relación con la ética, para comprender cómo los valores y los deberes influyen en el ejercicio de su profesión y en la creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas en el contexto de un mundo globalizado.	Caracteriza los principios deontológicos del derecho, para entender la relación entre ética, moral y deberes jurídicos. Aplica los principios de la deontología en el ejercicio profesional del derecho, para asegurar la integridad ética y moral en la creación, interpretación y aplicación de normas jurídicas. Estima la importancia del respeto a los valores para evitar la desintegración social y desarrollar un enfoque ético que garantice el respeto a los principios morales y jurídicos, promoviendo así la justicia social y cohesión en un entorno globalizado.
UNIDAD II: La profesión del abogado y proyección social	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica los distintos roles que desempeña el profesional del derecho y su proyección social, con el objeto de comprender la importancia de la praxis jurídica en la promoción del acceso a la justicia y la equidad social.	Identifica los diversos roles que desempeña el profesional del derecho y su incidencia en la vida social, para contribuir a la mejora del sistema judicial y a una práctica jurídica ética y efectiva. Argumenta libremente sus opiniones con base en el pensamiento crítico y en un clima de respeto, para promover una justicia más equitativa y accesible. Asume los distintos roles que desempeña el profesional del derecho en la vida social, para comprender su responsabilidad en la promoción del acceso a la justicia y en la mitigación de la crisis del Poder Judicial.

UNIDAD III: La ética en el campo de acción del abogado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica la a ética en el campo de acción del abogado para promover un ejercicio del derecho que esté alineado con los principios de justicia, equidad y respeto.	Distingue los principios éticos y de protección en la relación del abogado con su cliente, a fin de garantizar una gestión adecuada y confidencial de la información, así como el respeto a los derechos del cliente en el ejercicio de la profesión. Proyecta el ejercicio de la profesión en la realidad social, política, jurídica y económica del país como factor de transformación, para contribuir de manera más efectiva a la solución de problemas sociales. Aprecia la relevancia de establecer relaciones profesionales y éticas, para asegurar un compromiso integral con la ética profesional y el bienestar social.
UNIDAD IV: Deontología: Marco legal nacional e internacional	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Interpreta la normativa legal aplicable al ejercicio de la profesión y su alcance sancionatorio, con el propósito de desarrollar una comprensión crítica de las normas que rigen su práctica profesional, así como de las consecuencias legales y éticas de su incumplimiento.	Conoce la normativa deontológica y legal aplicable al ejercicio de la abogacía en Venezuela y el mundo, para garantizar un desempeño profesional ético y responsable hacia los derechos de las personas e integridad de su profesión. Emplea la deontología jurídica en el ejercicio de la abogacía en el marco nacional e internacional, para propiciar una práctica legal responsable y en conformidad con las regulaciones pertinentes. Valora la importancia de la deontología jurídica en el ejercicio de su profesión, fundamentando su práctica en principios éticos y en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el marco legal nacional e internacional, con la intención de promover la confianza en la profesión y garantizar la correcta administración de justicia.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Cardozo, Manuel. (1982). Ética del Abogado. Ediciones Trípode. Caracas, Venezuela.

Cicerón, Arístides. Ética a Nicómaco de Aristóteles.

Código de Ética del Abogado.

Del Vecchio, G. (1935). Filosofía del Derecho. Segunda Edición corregida y aumentada y extensas adiciones por Luis Recansens Siches. Tomo I y II. Bosch casa Editorial. Barcelona. España.

Escobar, G. (1999). Ética. México: McGraw-Hill.

Fagothey. A. (1973). La Ética. Teoría y Aplicación. McGraw-Hill.

Fernández, L. (1995). Temas de Filosofía del Derecho. Caracas: UCAB.

García de Haro, R. (1978). La Conciencia Moral. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Filosofía y Letras. Madrid, España.

Gómez, R. (1980). Problemas Morales de la Existencia Humana. Fundamentos de la ética. Editorial Magisterio Español.

Hierro, Graciela. (1990). Ética de la Libertad. México, Fuego Nuevo.

Juan Pablo II. Resplandor de la Verdad. Labores Excelentes de su Santidad.

Kennedy, D. (2012). La enseñanza del Derecho como forma de acción política. Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A. Argentina.

Lega, C. (1983). Deontología de la Profesión de Abogado. Ed. Civitas. Madrid. España.

Savater, F. (1998). Ética para Amador. Barcelona: Ariel.

Ley de Abogados y sus Reglamentos.

Nagel Von Jess, Kurt. Lecciones de Sociología Jurídica.

Osorio, M. (2018). El Alma de la Toga. Biblioteca Jurídica Praxis. Séptima Edición (Argentina).

Palacios, L. Consideraciones sobre la Abogacía y el Abogado.

Rodríguez, Lino. (1986). Abogacía y Derecho. Madrid, España.

Rodríguez, Hilario. (2007). Ética y Cultura. Una Aproximación A La Crisis Axiológica De La Cultura Occidental. Editorial: Monte Casino.

Savater, F. (1991). Ética para Amador. Madrid, España.

Villamizar Guerrero, Jorge. (1991). Comentarios prácticos al Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano. Talleres Gráfico ULA. Mérida, Venezuela.